

<제06장 취소소송의 종료.제03절 재심>

[기출][2016-2]할인점 건축허가 거부처분 취소소송의 인용확정판결에 대한 인근 학교법인의 제3자 재심청구의 적법성 여부

《[문제2] 甲회사는 대형할인점 건물을 신축하기 위한 건축허가 신청을 하였다가 행정청으로부터 거부처분을 받아 그 거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기하여 승소하고 그 판결이 확정되었다. 그 이후 甲회사의 대형할인점 건물부지 인근에서 고등학교를 운영하는 학교법인 乙이 위 판결에 대하여 재심을 청구하였다. 이 청구는 적법한가? (25점)》

<문제2> 할인점 건축허가 거부처분 취소소송의 인용확정판결에 대한 인근 학교법인의 제3자 재심청구의 적법성 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 甲회사는 건축허가 거부처분 취소소송에서 승소판결을 받아 확정되었으나, 인근 학교를 운영하는 乙이 해당 확정판결에 대하여 재심을 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 재심청구의 당사자자격 및 재심의 요건을 충족하여 제3자인 乙이 확정판결에 대한 재심을 청구할 수 있는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 제3자의 확정판결에 대한 재심청구의 적법성에 대해 설명한다.

II. 제3자 재심청구의 의의와 요건

1. 제3자 재심청구의 의의

(1) 취소판결의 제3자효

- 취소소송에서 인용판결이 확정되면 그 처분은 소급적으로 효력을 상실한다. 따라서 행정행위의 상대방 외에도 제3자의 이해관계에 직접적 영향을 미칠 수 있다. 예컨대 건축허가 관련 취소판결은 주변 주민이나 학교 등 이해관계인에게 불이익을 줄 수 있다.

(2) 제3자 보호의 필요성

- 당사자가 아닌 제3자는 원칙적으로 소송에 참여하지 않으므로, 불리한 확정판결에 대해 항소나 상고로 다툴 수 없다. 그럼에도 해당 판결이 제3자의 권익을 침해할 수 있으므로 제3자에게 특별한 권리구제수단을 인정할 필요가 있다.

(3) 재심청구의 제도적 취지

- 행정소송법 제31조 제3항은 제3자가 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못하여 자기의 권리나 이익을 침해받은 경우 재심을 청구할 수 있도록 한다. 이는 당사자주의 절차 속에서 제3자의 권리보호를 보완하기 위한 장치이다.

2. 제3자 재심청구의 요건

(1) 대상 판결

- 재심은 취소소송의 확정판결을 대상으로 할 수 있다. 본 사안의 건축허가거부처분취소 확정판결은 이에 해당한다.

(2) 재심 청구인 (제3자)

- 재심청구인은 당해 소송의 당사자가 아닌 자로서, 확정판결로 권리나 법률상 이익에 직접적 침해를 받는 자이어야 한다. 단순한 사실적·경제적 불이익은 부족하다.

(3) 재심 사유

- 제3자가 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못한 경우여야 한다. 책임 없는 사유란 통상의 주의의무를 다하여도 소송 진행 사실을 알 수 없었던 경우 등을 의미한다.

(4) 제소기간

- 제3자는 판결의 존재를 안 날로부터 30일, 판결이 확정된 날로부터 1년 이내에 재심을 청구해야 한다(행정소송법 제31조 제4항).

III. 사안의 적용

1. 학교법인 乙의 주장

- 乙은 인근에서 고등학교를 운영하는 주체로서 대형할인점 건물 신축으로 인한 교육환경 침해를 주장할 수 있다. 따라서 甲의 건축허가 여부는 乙의 권리·이익과 밀접한 관련성이 있다.

2. 책임 없는 사유 판단

(1) 근접성

- 乙은 건축허가 대상 토지 인근에서 학교를 운영하고 있으므로, 관련 행정처분과 판결의 영향을 직접적으로 받을 수 있는 지위에 있다.

(2) 정보 접근 가능성

- 그러나 건축허가 거부처분과 그에 대한 소송은 공적 절차를 통해 진행되므로, 인근 학교법인이 이를 알 수 없었다고 단정하기 어렵다. 통상적인 주의를 기울였다면 소송의 진행 여부를 파악할 가능성이 인정된다.

(3) 판례 경향

- 대법원은 제3자가 재심을 청구하려면 해당 소송에 참가하지 못한 것이 책임 없는 사유여야 함을 엄격하게 해석하고 있다. 즉, 단순히 소송 사실을 알지 못하였다는 사정만으로는 부족하다.

3. 제소기간

- 乙이 판결 확정 후 일정 기간이 경과하여 재심을 청구하는 경우, 행정소송법상 제소기간 요건을 충족하는지가 추가적으로 검토되어야 한다.

4. 검토

- 종합하면, 학교법인 乙이 건축허가취소소송 확정판결에 대한 재심청구를 하기 위해서는 판결로 인하여 법률상 이익이 침해되었음과 더불어 소송에 참가하지 못한 것이 책임 없는 사유 때문임을 입증해야 한다. 그러나 본 사안에서는 통상적인 주의로도 소송 진행을 알 수 있었을 가능성이 크므로, 책임 없는 사유 요건을 충족하기 어렵다. 따라서 乙의 재심청구는 부적법할 가능성이 높다.

IV. 결론

- 학교법인 乙이 제기한 재심청구는 행정소송법상 제3자 재심청구의 요건 중 책임 없는 사유에 해당하지 않아 적법하지 않다. 따라서 법원은 이를 각하할 것으로 보인다.